



PUTUSAN

Nomor 1073 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERISON FREDARCE TUNGGGA, bertempat tinggal di Busalangga, RT 001, RW 001, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SOLEMAN LILO**, bertempat tinggal di RT 10, RW 05, Dusun Touiu Timur, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
2. **HERMAN LILO**, bertempat tinggal di RT 37, RW 14, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
3. **YOHANA FIKTORIA HENUKH TUNGGGA**, bertempat tinggal di RT 11, RW 6, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
4. **LENY ADEPRY HENUKH**, bertempat tinggal di RT 11, RW 6, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
5. **IRFAN LEONARD HENUKH**, bertempat tinggal di RT 11, RW 6, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
6. **JONY HENUKH**, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Dusun Saindule, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
7. **CHARLES ARNOL HENUKH**, bertempat tinggal di RT

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2023



- 05, RW 03, Dusun Toulu Selatan, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
8. **ADRIANUS LILO**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Dusun Toulu Barat, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
9. **EBENHEISER LILO I**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Toulu Utara, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
10. **SAMUEL LILO**, bertempat tinggal di RT 12, RW 06, Dusun Oepapan, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
11. **YONAS HENUKH**, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Dusun Saindule, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
12. **EBENHEISER LILO II**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Toulu Utara, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
13. **MESAK LILO**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Dusun Toulu Barat, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
14. **YOHANIS DUNGUN**, bertempat tinggal di RT 07, RW 06, Dusun Bue Ata, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain;
15. **PETRUS LILO**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Touiu Utara, Desa Saindule;
16. **MELKIANUS LILO**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Touiu Utara, Desa Saindule;
17. **EDUARD LILO**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Touiu Utara, Desa Saindule;
18. **ANDERIAS LILO**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Touiu Utara, Desa Saindule;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2023



19. **JONI LILO**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Touiu Utara, Desa Saindule;
20. **ARBET HENUKH**, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Dusun Touiu Selatan, Desa Saindule;
21. **YAKOBUS TAEK**, bertempat tinggal di RT 09, RW 05, Dusun Touiu Timur, Desa Saindule;
22. **MARTINUS SAU**, bertempat tinggal di RT 09, RW 05, Dusun Touiu Timur, Desa Saindule;
23. **DANIEL HENUKH**, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Dusun Oepapan, Desa Oetutulu;
24. **ARTABAN LILO**, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Dusun Oepapan, Desa Oetutulu;
25. **BASTIAN NALLE**, bertempat tinggal di Oefafi, RT 007, RW 004, Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
26. **RABEKA LILO**, alamat tidak diketahui;
27. **ESAU LILO**, bertempat tinggal di Tuapukan, RT 007, RW 004, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
28. **ADRIANUS SAU**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Touiu Utara, Desa Saindule;
29. **YOSEPH HENUKH**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Dusun Touiu Utara, Desa Saindule, Nomor 1 sampai dengan Nomor 8, Nomor 10 sampai dengan Nomor 25 dan Nomor 27 sampai dengan Nomor 29, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joram C. Pah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Joram C. Pah, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dalek Esa, Nomor 11, RT 017, RW 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2023



**30. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ROTE
NDAO**, berkedudukan di Jalan Ba'a Lekunik, Kelurahan
Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat XXIX untuk menghentikan semua aktivitas di atas tanah sengketa sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Adoe Tungga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih $\pm$ 40 ha (empat puluh hektar) yang dahulu terletak di Loeloenok Touiu, sekarang di Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, yang dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat XXIX dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan Raja Dengka Adoe Tungga (Dano Dupel) tanah G. E. Tungga, tanah milik Bea Markus Henukh, tanah milik Paulus Tungga, dan Efrain Sau,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu berbatasan dengan tanah



milik Marthen Frans Ndolu dan Yermias Talomanafe, Ibrahim Nggili, Yusak Nur Ndu Ufi, sekarang berbatasan dengan jalan desa,

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Baa-Oelaba, tanah warisan Raja Dengka Adoe Tungga yang dikuasai oleh pihak lain yang akan digugat kemudian dan jalan desa,
- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan tanah warisan Raja Dengka Adoe Tungga, sekarang dikuasai oleh pihak lain yang akan digugat kemudian dan Jalan Raya Masuk Touiu,

adalah milik sah dari Almarhum Adoe Tungga yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Almarhum Yacobis Lilo (ayah kandung dari Tergugat I), dan Daniel Henukh (suami dan ayah kandung dari Tergugat III, IV dan V) telah mengalihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain sebagian tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan Adoe Tungga tersebut kepada Tergugat I sampai Tergugat XXIX merupakan perbuatan melawan hukum yang mana telah mencederai hak milik Penggugat atas tanah sengketa tersebut, oleh karena itu perbuatan menguasai dan mengalihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain atas tanah sengketa tersebut patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXIX yang telah menguasai, mendirikan bangunan, dan mengalihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain atas tanah sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mencederai hak waris Penggugat atas tanah sengketa tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua perbuatan mengalihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah dan lain-lain atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat XXIX dengan pihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;



7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat XXX menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris dari Adoe Tungga selaku pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
 8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXIX atau siapa saja yang menguasai, tanah objek sengketa yang memperoleh dari Tergugat I sampai Tergugat XXIX agar segera menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV dan Tergugat XXVII sampai dengan Tergugat XXIX dan Tergugat XXX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV dan Tergugat XXVII sampai dengan Tergugat XXIX:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Eksepsi Tergugat XXX:

- Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Eksepsi *diskualifikatoir*;
- Eksepsi objek gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Rno., tanggal 7 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:



- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV dan Tergugat XXVII sampai dengan Tergugat XXIX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.907.500,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 145/PDT/2022/PT KPG, tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Rno., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 145/PDT/2022/PT KPG, tanggal 4 Oktober 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Rno., tanggal 7 Juli 2022 dan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2023



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dimohonkan dalam petitum gugatan;
- Menghukum Para Tergugat (Terbanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, kecuali Termohon Kasasi IX dan XXVI, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keturunan-keturunan dari Raja Adoe Tungga mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan Penggugat terkait dengan tanah yang diwariskan oleh Raja Adoe Tungga;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi pihak dari keturunan Raja Adoe Tungga hanyalah Penggugat sendiri, tanpa melibatkan keturunan dari Raja Adoe Tungga yang lainnya, sebagaimana tertuang dalam bukti surat P.8, sementara dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat menuntut agar objek sengketa ditetapkan sebagai milik sah dari Almarhum Adoe Tungga yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, padahal masih ada ahli waris yang lain dari Almarhum Adoe Tungga, sehingga keturunan dari Raja Adoe Tungga yang lainnya tidak dapat menjelaskan mengenai kedudukan ataupun hak waris yang bersangkutan terhadap

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2023



tanah objek sengketa;

- Bahwa sudah tepat pertimbangan *Judex Facti*, oleh karena secara nyata ada orang lain yang juga berhak atas objek sengketa, tetapi tidak dilibatkan atau dicantumkan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat memiliki cacat formil yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERISON FREDARCE TUNGGGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERISON FREDARCE TUNGGGA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1073 K/Pdt/2023